



PUTUSAN

Nomor :01/Pid.Sus/2020/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : YANTO Bin SIDIK;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cikiwul Rt/Rw. 003/005 Kelurahan Cikiwul Kecamatan, Bantar Gerbang, Kota Bekasi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 1 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Ahmad Gozali Bangun, SH. MH. Advokad-Pengacara-Konsultan Hukum pada kantor Hukum A.G. Bangun, SH. Dan Partner, berkantor di Peumahan De-City blok C nomor 25 Helvetia, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor:01/Pid.Sus/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 01/Pid.Sus/2020/PN.Bks tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 01/Pid.Sus/2020/PN.Bks tanggal : 2 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yanto bin alm. Sidik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yanto bin alm. Sidik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah golok bersarung kayu dan bergagang kayu warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Yanto Bin Sidik** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor:01/Pid.Sus/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **YANTO Bin Alm SIDIK** pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 16:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat Jalan H.Jole Rt.01 / Rw.03 Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membawa, meneima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemuluk, senjata penikam, atau senjata penusuk,** perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar jam 15:30 wib terdakwa Yanto Bin Alm Sidik sedang berada di rumah mendapat telephone dari saksi Rudi Hidayat Alias Encek mengatakan “ **Bang ada gesekan nih, bisa merapat kagak ?** “ dan di jawab terdakwa Yanto Bin Alm Sidik “ **Gua Mau Kerja** “ lalu saksi Rudi Hidayat alias Encek menjawab “ **Udah merapat aja sini** “ yang pada saat itu sedang mengecet pos ranting di sepanjang jaya mendapat kabar ada gesekan di jalan H.Jole Rt.01/Rw.03 Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, selanjutnya saksi Rudi Hidayat Alias Encek menuju lokasi tepatnya di bengkel las bubut ada anggota matel yang bermasalah dengan bengkel las, kemudian terdakwa Yanto Bin Alm Sidik selaku Ormas Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB Banten) datang ke lokasi dengan membawa senjata tajam yang di selipkan di pinggang sebelah kiri, setelah sampai di lokasi kejadian melihat sudah ramai, tidak beberapa lama kemudian datang petugas polsek bantar gebang yang terdiri dari saksi Aiptu Dupen Limbaong, Aipda Parlindungan dan saksi Brigadir Theo Pradita yang berpakaian preman yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas observasi di wilayah hukum polsek bantar gebang mendapat informasi telah terjadi keributan antara pihak bengkel las dengan ormas Badan Pembinaan Potensi Keluarag Besar Banten (BPPKB Banten) kemudian anggota polsek bantar gebang melakukan penyelidikan di sekitar lokasi kejadian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Yanto

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor:01/Pid.Sus/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm Sidik didapatkan berupa senjata tajam berupa 1 (satu) buah golok bersarung kayu dan bergagang kayu berwarna hitam milik terdakwa dan diakuinya yang di dapat dengan cara membeli di pinggir jalan saat penjual sedang keliling berdagang yang terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa berikut senjata tajam diamankan dan di bawa ke polsek bantar gebang guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah golok bersarung kayu dan bergagang kayu berwarna hitam dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari hari.

-----Perbuatan ia terdakwa **YANTO Bin Alm Sidik** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ibe Zaro;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dan bertugas di Polsek Bantargebang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 Wib., saksi bersama saksi Dupen Limbong dan saksi Theo Pradipta sedang melakukan observasi wilayah, mendapat informasi terjadi keributan di jalan Raya Haji Jole, Pedurenan, Mustika Jaya, Bekasi;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama saksi Dupen Limbong dan saksi Theo Pradipta menuju ke lokasi, di tempat tersebut saksi melihat ada keributan antara pihak bengkel las dengan ormas BPPKB Banten;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan lokasi dan melakukan penggeledahan badan terhadap orang-orang yang berkumpul di lokasi;
- Bahwa pada waktu saksi Theo Pradipta melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa Yanto menemukan sebuah golok bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu diselipkan pada pinggangnya yang sebelah kiri;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor:01/Pid.Sus/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yanto dibawa ke kantor Polsek Bantargebang dan yang bersangkutan kooperatif;
- Bahwa pada waktu kedatangan membawa golok, Terdakwa tidak mempergunakan golok tersebut untuk mengancam orang;

2. Saksi Dupen Limbong;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dan bertugas di Polsek Bantargebang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 Wib., saksi bersama saksi Ibe Zaro dan saksi Theo Pradipta sedang melakukan observasi wilayah, mendapat informasi terjadi keributan di jalan Raya Haji Jole, Pedurenan, Mustika Jaya, Bekasi;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama saksi Ibe Zaro dan saksi Theo Pradipta menuju ke lokasi, di tempat tersebut saksi melihat ada keributan antara pihak bengkel las dengan ormas BPPKB Banten;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan lokasi dan melakukan penggeledahan badan terhadap orang-orang yang berkumpul di lokasi;
- Bahwa pada waktu saksi Theo Pradipta melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa Yanto menemukan sebuah golok bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu diselipkan pada pinggangnya yang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yanto dibawa ke kantor Polsek Bantargebang dan yang bersangkutan kooperatif;
- Bahwa pada waktu kedatangan membawa golok, Terdakwa tidak mempergunakan golok tersebut untuk mengancam orang;

3. Saksi Theo Pradipta;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dan bertugas di Polsek Bantargebang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 Wib., saksi bersama saksi Ibe Zaro dan saksi Dupen Limbong sedang melakukan observasi wilayah, mendapat informasi terjadi keributan di jalan Raya Haji Jole, Pedurenan, Mustika Jaya, Bekasi;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor:01/Pid.Sus/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama saksi Ibe Zaro dan saksi Dupen Limbong menuju ke lokasi, di tempat tersebut saksi melihat ada keributan antara pihak bengkel las dengan ormas BPPKB Banten;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan lokasi dan melakukan penggeledahan badan terhadap orang-orang yang berkumpul di lokasi;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa Yanto, saksi menemukan sebuah golok bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu diselipkan pada pinggang terdakwa yang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yanto dibawa ke kantor Polsek Bantargebang dan yang bersangkutan kooperatif;
- Bahwa pada waktu kedatangan membawa golok, Terdakwa tidak mempergunakan golok tersebut untuk mengancam orang;

4. Saksi Rudi Hidayat alias Encek;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yanto karena sama-sama menjadi anggota organisasi BPPKB Banten, dan terdakwa menjabat sebagai Wakil Ketua Ranting Cikiwul;
- Bahwa pada Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sore, saksi sedang ngecat pos ranting di Sepanjang Jaya dan mendapat kabar ada gesekan di bengkel bubut di jalan Raya H. Jole, Pedurenan, Mustika Jaya, Bekasi;
- Bahwa setelah itu saksi menelpon terdakwa Yanto dan kemudian terdakwa datang ke lokasi;
- Bahwa pada waktu terdakwa Yanto sudah ada di lokasi, kemudian datang Polisi mengamankan lokasi dan melakukan penggeledahan badan terhadap orang-orang yang ada di lokasi;
- Bahwa pada waktu menggeledah badan terdakwa Yanto, Polisi menemukan golok yang diselipkan di pinggang terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor:01/Pid.Sus/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **Yanto bin Sidik** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sore, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, dan menerima telepon dari saksi Rudi Hidayat alias Encek yang merupakan teman-teman terdakwa di Ormas BPPKB Banten yang memberitahu ada gesekan di bengkel bubut di jalan Raya H. Jole, Pedurenan, Mustika Jaya, Bekasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi dengan membawa golok yang baru terdakwa beli dari pasar karena terdakwa baru pindah rumah;
- Bahwa sesampainya di lokasi terdakwa melihat sudah banyak teman-teman terdakwa pada ramai;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Polisi dan melakukan penggeledahan terhadap teman-teman terdakwa dan juga melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
- Bahwa pada waktu polisi menggeledah badan terdakwa menemukan barang bukti berupa golok bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu;
- Bahwa pada waktu membawa golok saksi tidak memiliki ijin;
- Bahwa setelah itu saksi dibawa ke kantor Polsek Bantargebang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah golok bersarung kayu dan bergagang kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sore, terdakwa Yanto bin Sidik sedang berada di rumah terdakwa di Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, dan menerima telepon dari saksi Rudi Hidayat alias Encek yang merupakan teman-teman terdakwa di Ormas BPPKB Banten yang memberitahu ada gesekan di bengkel bubut di jalan Raya H. Jole, Pedurenan, Mustika Jaya, Bekasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yanto bin Sidik menuju ke lokasi dengan membawa golok yang baru terdakwa beli dari pasar karena terdakwa baru pindah rumah;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor:01/Pid.Sus/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi terdakwa Yanto bin Sidik melihat sudah banyak teman-teman terdakwa pada ramai;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Ibe Zaro, saksi Dupen Limbong dan saksi Theo Pradipta yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Bantargebang dan melakukan penggeledahan terhadap teman-teman terdakwa;
- Bahwa saksi Theo Pradipta yang melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa Yanto bin Sidik dan menemukan barang bukti berupa golok bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu;
- Bahwa pada waktu membawa golok terdakwa Yanto bin Sidik tidak memiliki ijin;
- Bahwa setelah itu terdakwa Yanto bin Sidik dibawa ke kantor Polsek Bantargebang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Yanto bin Sidik telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor:01/Pid.Sus/2020/PN.Bks.



Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa-lah yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi error in persona dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sore, terdakwa Yanto bin Sidik sedang berada di rumah terdakwa di Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, dan menerima telepon dari saksi Rudi Hidayat alias Encek yang merupakan teman-teman terdakwa di Ormas BPPKB Banten yang memberitahu ada gesekan di bengkel bubut di jalan Raya H. Jole, Pedurenan, Mustika Jaya, Bekasi, selanjutnya terdakwa Yanto bin Sidik menuju ke lokasi dengan membawa golok yang baru terdakwa beli dari pasar karena terdakwa baru pindah rumah dan sesampainya di lokasi terdakwa Yanto bin Sidik melihat sudah banyak teman-teman terdakwa pada ramai, tidak lama kemudian datang saksi Ibe Zaro, saksi Dupen Limbong dan saksi Theo Pradipta yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Bantargebang dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Theo Pradipta melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa Yanto bin Sidik, menemukan barang bukti berupa golok bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu diselipkan di pinggang sebelah kiri dan pada waktu ditanyai oleh saksi Theo Pradipta, terdakwa Yanto bin Sidik tidak memiliki ijin membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu bahwa terdakwa Yanto bin Sidik telah membawa sebuah golok yang diselipkan dipinggangnya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan golok tersebut menurut pendapat Majelis dikategorikan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk, maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa Yanto bin Sidik telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa Yanto bin Sidik haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor:01/Pid.Sus/2020/PN.Bks.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah golok bersarung kayu dan bergagang kayu warna hitam, karena dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Yanto bin Sidik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam, atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah golok bersarung kayu dan bergagang kayu warna hitam, supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan RAKHMANTO RAJAGUKGUK, SH.,M.Hum. serta TONGANI, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu BEN BELLA HUSIN, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri OMAR SYARIF, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor:01/Pid.Sus/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH. M.Hum. SLAMET SETIO UTOMO, SH.

TONGANI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

BEN BELLA HUSIN, SH. MH.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor:01/Pid.Sus/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)